A Massimo Pavarini, amico e compagno,
primo direttore di "Studi sulla questione criminale"

I lettori che desiderano
informazioni sui volumi
pubblicati dalla casa editrice
possono rivolgersi direttamente a:

Carocci editore

Viale di Villa Massimo, 47
00161 Roma
telefono 06 42 81 84 17

Siamo su:
www.carocci.it
www.facebook.com/caroccieditore
www.twitter.com/caroccieditore

Devianza e questione criminale

Temi, problemi e prospettive

A cura di Tamar Pitch

Carocci editore Studi Superiori

2

Criminalità e criminalizzazione: selettività sociale, discriminazione razziale, diseguaglianza di genere

di *Lucia Re**

2.1
Criminalità e criminalizzazione

"Criminalità" è una parola sul cui significato raramente ci soffermiamo. Nel dizionario possiamo trovare le seguenti spiegazioni: la criminalità è il carattere o la condizione di chi o di ciò che è criminale, oppure è «il complesso di crimini considerato come fatto sociale, politico e morale», o ancora è «l'insieme di coloro che compiono azioni criminali»[1]. A sua volta l'aggettivo "criminale" rimanda al significato del termine "crimine", con cui si designa, in primo luogo, un «atto contrario alle norme del diritto penale»[2]. Le nozioni di crimine, criminale e criminalità sono dunque collegate all'ordinamento giuridico vigente.

Al di là delle definizioni, sappiamo tuttavia che qualificare una persona come criminale implica molto di più che dire che ha violato la legge. Nel linguaggio comune la parola "criminale" allude infatti solitamente a una "inclinazione", una "abitualità" o una "professionalità", nozioni che abbiamo ereditato dalla criminologia positivista sviluppatasi a cavallo fra Ottocento e Novecento[3]. Benché tale impostazione sia in gran parte oggi superata – anche se non mancano i tentativi di rilanciarla[4] –, le teorie sviluppate dalla Scuola positiva appaiono permeare ancora alcuni importanti aspetti dell'ordinamento giuridico, alcune

* Professoressa associata di Filosofia del diritto all'Università degli Studi di Firenze.

1. Dizionario italiano Hoepli 2018, https://dizionari.repubblica.it/Italiano/C/criminalita.html.

2. Ivi, https://dizionari.repubblica.it/Italiano/C/crimine.html.

3. Per un approfondimento cfr. Melossi (2002, cap. 2).

4. Per un'analisi sintetica delle tendenze neopositiviste cfr. Prina (2020, pp. 175-81) e Ciappi (2021). Sul rapporto fra eredità lombrosiana e neuroscienze, cfr. Musumeci (2012). Cfr. anche Rafter, Posick, Rocque (2016).

posture ideologiche e alcune pratiche degli attori istituzionali, nonché buona parte delle rappresentazioni mediatiche del "crimine".

Oltre che per riferirsi a un *habitus*, la parola "criminale" è utilizzata per sottolineare la gravità del reato compiuto. Nel discorso pubblico il termine "criminalità" identifica così solitamente coloro che sono considerati come nemici della pace sociale: le organizzazioni dedite alla commissione di reati, le persone che vivono violando la legge e quelle che compiono azioni particolarmente violente o crudeli. La "criminalità", intesa secondo una delle definizioni precedentemente citate come «fatto sociale, politico e morale», è una entità che viene oggettivata sia in termini retorici che attraverso la produzione di dati, statistiche, saperi specialistici (Foucault, 1976). Essa muta secondo i luoghi e i tempi, poiché è costruita socialmente. Studiare la "criminalità" significa pertanto, in primo luogo, studiare come funzionano i processi formali e informali che conducono alla sua definizione entro specifici gruppi sociali, come operano gli attori sociali che presiedono al controllo sociale informale e le agenzie incaricate del controllo sociale istituzionale[5]. Com'è stato messo in luce, sulla scia delle analisi marxiste, da una parte della sociologia della devianza e del controllo sociale e dalla criminologia critica, soprattutto a partire dalla fine degli anni Sessanta del Novecento[6], tali dinamiche sono correlate agli assetti di potere. Nelle società occidentali contemporanee questi rapporti si strutturano all'interno del sistema di produzione capitalista, che si è consolidato grazie a politiche e pratiche di marginalizzazione e di sfruttamento. Storicamente queste sono state giustificate attraverso strategie di inferiorizzazione che hanno investito interi gruppi sociali. Il capitalismo, anche nella sua connotazione neoliberale contemporanea[7], si basa infatti su una serie

5. Il controllo sociale è l'insieme dei meccanismi che garantiscono il mantenimento delle norme dominanti all'interno della società. Il controllo sociale primario o informale si realizza grazie all'azione di diversi attori sociali (famiglia, agenzie educative, religiose, associazioni, gruppo dei pari ecc.), che operano per fare interiorizzare le norme agli individui. Il controllo sociale secondario o formale è invece assicurato dagli apparati repressivi dello Stato, cui spetta il compito di prevenire e di punire gli illeciti anche ricorrendo alla coercizione fisica. Per una sintesi delle diverse teorie del controllo sociale, cfr. Crocitti (2021). Esplora i nessi fra analisi sociologica e teoria politica Pitch (1989).

6. Per un *excursus* di queste teorie e un'introduzione alla criminologia critica da parte di suoi esponenti cfr. Baratta (1980) e Pitch (1975). Per una sintesi delle diverse teorie riconducibili a questa corrente, cfr. Sbraccia (2021).

7. Cfr. ad esempio De Carolis (2017).

di gerarchie che risultano dalla combinazione di diverse forme di diseguaglianza, in primo luogo la diseguaglianza di genere, su cui si fonda il sistema eteropatriarcale (Wittig, 2019), e quella legata ai processi di razzializzazione che hanno origine nella frattura coloniale.

In particolare, la criminologia critica ha preso in esame il diritto penale, inteso non soltanto come «sistema statico di norme», ma anche come «sistema dinamico di funzioni, nel quale si possono distinguere tre meccanismi: il meccanismo della produzione delle norme (criminalizzazione primaria), il meccanismo della applicazione delle norme, cioè il processo penale comprendente l'azione degli organi inquirenti e culminante con il giudizio (criminalizzazione secondaria) ed infine il meccanismo della esecuzione della pena e delle misure di sicurezza» (Baratta, 1980, p. 161). Essa ha messo in discussione il mito illuministico del diritto penale come diritto eguale. I beni oggetto di tutela delle norme penali sono individuati infatti in modo frammentario e non in base agli interessi di tutti i cittadini e sono protetti con intensità diseguale dall'ordinamento giuridico e dal sistema di giustizia. In modo diseguale è anche attribuito lo status di criminale. Infine, i processi di criminalizzazione non sono basati in via principale sulla dannosità sociale delle azioni e sulla gravità delle infrazioni alla legge, ma dipendono appunto dalle gerarchie sociali che si intende preservare (ivi, p. 162).

Lo studio dei meccanismi di criminalizzazione secondaria e delle modalità che l'esecuzione penale ha assunto storicamente ha rivelato la selettività di tali processi e del sistema punitivo. Questa selettività si basa su quella che i sociologi marxisti e i criminologi critici hanno chiamato appartenenza di classe e che oggi, in un contesto nel quale è sempre più difficile distinguere chiaramente le classi sociali, potremmo indicare, sulla scia di Bourdieu, come disponibilità di capitale economico, sociale e culturale[8]. Oggi è inoltre sempre più chiaro che la probabilità di entrare nel circuito penale è collegata, oltre che alle risorse economiche, culturali e sociali di cui si dispone, anche ad altri fattori, quali l'origine nazionale, la religione e l'appartenenza a minoranze discriminate, secondo la logica intersezionale evidenziata da Kimberlé Crenshaw (1991). Anche la diseguaglianza di genere gioca come vedre-

8. Bourdieu ha sviluppato lo studio della struttura del capitale di cui gli individui possono disporre attraverso più opere, da *Les héritiers* (Bourdieu, Passeron, 1964) fino a *La misère du monde* (Bourdieu, 1993).

mo un ruolo nella selettività dei processi di criminalizzazione primaria e secondaria, dal momento che la popolazione soggetta a controllo penale è prevalentemente maschile. In questo caso, benché la condizione delle donne possa apparire migliore di quella degli uomini, le domande da porsi riguardano, come vedremo, sia i meccanismi di controllo sociale cui sono soggette le donne e le differenze rilevabili fra donne di diversa condizione, sia il rapporto fra i modelli di genere imposti dalla norma eterosessuale e il ricorso alla violenza.

2.2
La selettività sociale dei processi di criminalizzazione e della esecuzione penale

La sociologia di orientamento marxista e la criminologia critica si sono impegnate nello studio della "economia politica" della devianza, della criminalizzazione e della punizione (Foucault, 1976; Baratta, 1980). Esso ha rivelato come la popolazione soggetta a controllo penale e sottoposta a misure di esecuzione della pena, in particolare di quella detentiva, sia composta in modo sproporzionato da uomini appartenenti ai ceti meno abbienti e alle categorie più marginali della società. Come ha scritto Baratta (1980, p. 165):

> La posizione precaria nel mercato del lavoro (disoccupazione, sotto-occupazione, mancanza di qualificazione professionale) e i difetti di socializzazione familiare e scolastica, che sono caratteristiche degli appartenenti ai livelli sociali più bassi e che nella criminologia positivistica e in buona parte di quella *liberale* contemporanea sono indicati come le cause della criminalità, si rivelano essere piuttosto dei connotati sulla base dei quali gli *status* di criminale vengono attribuiti.

Ciò significa che «non solo le norme del diritto penale si formano e si applicano selettivamente rispecchiando i rapporti di diseguaglianza esistenti, ma il diritto penale esercita anche una funzione attiva, di riproduzione e di produzione, rispetto ai rapporti di diseguaglianza» (ivi, p. 166). La selettività sociale opera infatti a tutti i livelli: dalla individuazione delle fattispecie di reato all'interno dell'ordinamento giuridico fino alla esecuzione delle sanzioni detentive, passando per i controlli di polizia, il rinvio a giudizio, la gestione dei processi, l'effettività del diritto alla difesa ecc.

Come ha mostrato Foucault (1976), il sistema penale crea la "delinquenza", grazie a tecniche disciplinari che consentono non solo di "sorvegliare e punire" ma anche di osservare, esaminare, identificare, nominare, etichettare ecc., ossia di produrre un sapere che, a sua volta, contribuisce a mantenere le gerarchie e ad affinare le tecniche di governo della popolazione che a tali gerarchie potrebbe ribellarsi. Sono ormai classici gli studi che hanno collegato fra loro pena e struttura sociale: dal primo pionieristico studio di Rusche e Kirchheimer (1978), pubblicato per la prima volta nel 1939, a *Carcere e fabbrica* di Melossi e Pavarini (1977), fino a lavori più recenti (De Giorgi, 2002; Wacquant, 2006). In queste interpretazioni non è sempre chiara la distinzione fra analisi della ideologia penale e penitenziaria e studio dell'effettivo funzionamento delle istituzioni. Il primo di questi due piani appare spesso privilegiato, anche laddove si riconosce che fra le retoriche e le pratiche istituzionali esiste un significativo scollamento. Nella storia della penalità moderna e, ancora oggi, nell'area europea, dove prevale il principio secondo il quale la pena deve avere una finalità rieducativa, ideologia e pratiche appaiono infatti spesso in contraddizione. Lo studio di Foucault (1976) muove proprio da questa constatazione per sostenere che, se si continua a ricorrere alla pena detentiva benché essa non abbia mai assolto alla funzione di "riforma morale" per la quale era stata organizzata, è perché essa svolge un'altra funzione rilevante. In carcere si compiono infatti due principali processi educativi: l'"educazione a criminale" e quella "a buon detenuto" (Baratta, 1980, p. 187). Il primo è dovuto al fatto che nel penitenziario si forma una "società di prigionieri" (Sykes, 1958), isolata dal mondo esterno e dominata dalla violenza. La prima cosa che una persona deve fare entrando in un istituto di pena è imparare a sopravvivere alle leggi informali che lo governano e capire chi comanda fra i detenuti. E così, come ha evidenziato Baratta (1980, p. 187), «la maniera con la quale vengono regolati i rapporti di potere e di distribuzione delle risorse [...] nella comunità carceraria favorisce la formazione di abiti mentali ispirati al cinismo, al culto e al rispetto della violenza illegale. Di quest'ultima viene trasmesso al detenuto un modello non solo antagonistico nei confronti del potere legale, ma anche caratterizzato dal compromesso con questo». L'"educazione a buon detenuto" consente invece al recluso di mantenere buoni rapporti con lo staff. Essa consiste in un adattamento che spoglia il detenuto della propria identità di cittadino libero, facendogli interiorizzare modelli esteriori di comportamento, che servono a mantenere l'ordine

all'interno della "istituzione totale" (Goffman, 1968; Clemmer, 1940). Il mantenimento dell'ordine è, del resto, il principale obiettivo perseguito da chi governa il carcere. I due processi educativi appena descritti sono in contrasto con l'ideale riabilitativo, secondo il quale la pena dovrebbe favorire il reinserimento sociale del reo.

Al di là degli obiettivi dichiarati, il carcere è sempre stato e ancora è primariamente uno strumento di difesa sociale e di incapacitazione, come del resto i sistemi punitivi di alcune democrazie che si considerano liberali, a partire dagli Stati Uniti, hanno esplicitato negli ultimi decenni, giungendo a rinnegare anche sul piano retorico il mito della rieducazione penitenziaria (Re, 2006). Anche laddove, come in Italia, si è mantenuto il riferimento al principio rieducativo, tuttavia, lo studio delle pratiche adottate nei penitenziari mette in luce come «il vero anello di congiunzione tra governo del sociale e governo del penale» sia «il dispositivo regolatore della *less eligibility*» (Caputo, 2020, p. 12), per il quale la vita in carcere deve essere meno desiderabile di quella del più povero dei lavoratori. Attraverso questo meccanismo, «il sistema normativo è stato progressivamente adeguato alla narrativa imposta dalle politiche di governo del sociale, lasciando che il governo del carcere rimanesse sostanzialmente fedele al suo mandato custodialista e di mero contenimento della povertà» (*ibid.*).

Lo scollamento fra retoriche e pratiche, tuttavia, non è casuale. L'ipocrisia del penitenziario strumento di rieducazione, così come quella del mito illuminista del diritto penale eguale, sono alla base stessa del sistema. La retorica della rieducazione e della individualizzazione della pena, proporzionata alla oggettiva gravità del reato, celano infatti la discriminazione che è già all'opera al momento della criminalizzazione primaria e che la criminalizzazione secondaria e l'esecuzione non fanno che aggravare. Come vedremo, questo "accecamento" può tuttavia prodursi anche in sistemi punitivi che non sono ispirati al principio rieducativo, ma si richiamano ai principi di deterrenza, incapacitazione e retribuzione, come quello statunitense. Anche questi principi infatti si fondano sul mito di una "società degli individui", "liberi" ed "eguali", tenuti a rispettare le leggi che hanno contribuito a votare in quanto membri del "popolo sovrano". Essi meritano di essere puniti perché hanno violato il patto sociale della democrazia liberale[9]. In entrambi i casi, la selettività del controllo penale e penitenziario viene nascosta:

9. Questa lettura del sistema penitenziario si trova già in Tocqueville (2002).

nel primo, attraverso retoriche che richiamano la possibilità del pentimento e di un riscatto individuale; nel secondo, attraverso l'ideologia del *just deserts*, ossia della "punizione meritata" (Re, 2006).

2.3
Sistema punitivo e discriminazione razziale

I processi di criminalizzazione non solo operano in modo selettivo rispetto al ceto sociale, ma attuano una discriminazione razziale strutturale[10]. Questa è stata messa in evidenza dalla letteratura che si è concentrata sul sistema penale e penitenziario statunitense, ma può essere rilevata, con alcune differenze, anche nei sistemi europei. Negli Stati Uniti la sovrarappresentazione degli afroamericani all'interno del circuito della giustizia penale, in particolare fra i detenuti, è un dato storico. Essa si registra tuttavia oggi anche con riferimento alla minoranza ispanica e si è accresciuta, per entrambi i gruppi, a partire dagli anni Ottanta del Novecento, quando la popolazione carceraria ha cominciato ad aumentare in modo esponenziale fino a condurre a quello che è stato definito come un vero e proprio "boom penitenziario" (Re, 2006)[11]. Alla fine del 2019 nelle carceri statali e federali vi erano 1.096 detenuti afroamericani ogni 100.000 residenti afroamericani, contro 525 detenuti ispanici ogni 100.000 residenti ispanici e solo 214 detenuti "bianchi" ogni 100.000 residenti "bianchi" (US Department of Justice, 2020a, p. 1). Le cause di questa sovrarappresentazione delle minoranze sono molteplici e riguardano tanto le condizioni di svantaggio sociale che caratterizzano questi gruppi, quanto la politica penale. Alcune condotte, tenute in modo più frequente dagli afroamericani e dagli ispanici che vivono nei quartieri più poveri delle grandi città, sono infatti più criminalizzate di analoghe condotte tenute dagli appartenenti ai ceti sociali più abbienti che sono perlopiù composti da "bianchi". Chi consuma stupefacenti nella propria abitazione è, ad esempio, meno soggetto alla repressione penale di chi lo fa in strada.

10. Ossia derivante dal modo stesso in cui è organizzato il sistema della giustizia penale, cfr. Brander *et al.* (2020).

11. Dal 2009 la popolazione penitenziaria ha cominciato a decrescere, ma gli Stati Uniti detengono ancora il record mondiale di persone detenute (Prison Policy Initiative, 2020).

Per quanto riguarda il comportamento della polizia, i dati mostrano che "bianchi", afroamericani e ispanici sono soggetti in misura simile a controlli negli spazi pubblici (US Department of Justice, 2020b, p. 1). La minaccia dell'uso della forza è però sperimentata più di frequente dagli afroamericani e dagli ispanici. *Blacks* e *latinos* sono anche ammanettati più spesso dei "bianchi" quando entrano in contatto con la polizia (*ibid.*). La sproporzione fra i controlli che subiscono le minoranze e quelli cui sono soggetti i residenti "bianchi" è molto maggiore in alcune aree del paese nelle quali la discriminazione è fortemente avvertita dalle comunità *black* e latine. Inoltre, alcune ricerche hanno mostrato che i controlli che riguardano le minoranze sono più discrezionali e conducono più spesso all'arresto della persona controllata (Ghandnoosh, 2015). Sono tuttavia soprattutto gli episodi più gravi, nei quali persone *black* sono state uccise da agenti di polizia, ad avere scosso l'opinione pubblica negli ultimi anni, suscitando movimenti di protesta che hanno valicato i confini degli Stati Uniti. Dal 2013 è stato il movimento Black Lives Matter[12] a mettere al centro della propria azione la difesa delle comunità afroamericane dalla violenza della polizia e, più in generale, la denuncia del razzismo che ancora pervade la società statunitense.

La sovrarappresentazione delle minoranze in carcere è legata anche al modo in cui sono gestiti i processi e l'esecuzione della pena. Gli afroamericani sono infatti sottoposti alla custodia cautelare in attesa di giudizio e sono condannati a una pena detentiva più spesso dei "bianchi". Essi ricevono inoltre in media pene detentive più lunghe (National Research Council, 2014, pp. 93-4). *Blacks* e *latinos* hanno in genere meno risorse per pagare le cauzioni e per difendersi in giudizio e meno opportunità di reinserimento sociale e dunque di accesso alle misure alternative alla detenzione.

I singoli dati rivelano una sproporzione. Questa emerge tuttavia in tutta la sua ampiezza quando si tiene conto della somma delle discriminazioni. Lo svantaggio peraltro non riguarda solo chi entra nel circuito penale, ma produce effetti intergenerazionali. Il fatto che molti giovani appartenenti a comunità *black* entrino ed escano dal carcere crea infatti un continuum fra vita sociale delle comunità e ambiente carcerario (Wacquant, 2002). L'incarcerazione di molti padri determina poi l'impoverimento delle famiglie *black* e latine,

12. Cfr. http://www.blacklivesmatter.com.

secondo un circolo vizioso che, contribuendo a mantenere i figli in una condizione di marginalità sociale, rende più difficile per loro inserirsi nel mercato del lavoro una volta cresciuti e li espone a entrare a loro volta nei mercati illegali, in primo luogo in quello legato allo spaccio di stupefacenti.

Per completare il quadro, è infine necessario menzionare il dato relativo alle condanne a morte. Il 56% delle persone condannate alla pena capitale negli Stati Uniti è "bianco", il 41% *black*, il 15% ispanico (US Department of Justice, 2021, p. 2)[13]. Si tratta di una sproporzione molto grande se si tiene conto del fatto che i "bianchi" sono il 76,3% della popolazione, i *blacks* il 13,4% e i *latinos* il 18,5%[14].

Si noti come questo sistema discriminatorio si sia consolidato in un periodo storico in cui la società e le istituzioni degli Stati Uniti sono giunte a condannare le pratiche segregazioniste e la schiavitù sulle quali si era costruita la nazione. Tale condanna, tuttavia, come hanno rilevato gli studiosi riconducibili alla *Critical Race Theory* (Thomas, Zanetti, 2005), non ha condotto all'adozione di politiche incisive per rimediare ai danni sociali, economici e culturali, che le comunità *black* hanno sofferto a causa del razzismo istituzionale. Ha infatti prevalso il principio di *color blindness*, per il quale le istituzioni devono agire in modo neutro rispetto al colore della pelle. In realtà, non solo gli stereotipi razziali hanno continuato a essere impiegati più o meno consapevolmente dagli operatori del sistema penale e di polizia, ma politiche apparentemente neutre, dalla "tolleranza zero" alla "guerra alla droga", hanno giocato un ruolo determinante nella criminalizzazione dei gruppi minoritari (Re, 2006; Ghandnoosh, 2015).

Anche in Europa l'operato delle istituzioni penali e penitenziarie, ispirato a un principio di neutralità rispetto al colore della pelle e all'origine delle persone, ha spesso esiti discriminatori. Nella maggioranza dei paesi europei, peraltro, l'unico dato rilevato è quello della cittadinanza e la discriminazione razziale è dunque più difficile da identificare. I detenuti stranieri sono sovrarappresentati nelle carceri di molti paesi europei, in particolare di quelli dell'Europa meridionale. Essi rappresentano più di un quarto della popolazione detenuta in

13. Dati riferiti alla fine del 2019. Alcuni detenuti classificati come *blacks* sono anche registrati come ispanici.

14. Dati registrati al 1° luglio 2019 (Census Bureau, https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US).

Spagna, Francia, Italia, Malta e Grecia[15] (Aebi, Tiago, 2021). Alcune ricerche sociologiche e inchieste giornalistiche sulla composizione socioanagrafica della popolazione penitenziaria hanno inoltre mostrato che in alcuni paesi europei l'incidenza delle persone di origine straniera fra i cittadini detenuti è rilevante, così come lo è quella di rom, sinti e camminanti nei paesi in cui queste minoranze sono presenti[16]. La sovrarappresentazione degli stranieri, dei cittadini di origine straniera e dei rom, sinti e camminanti nelle carceri è al contempo l'esito della discriminazione sistemica di cui queste categorie sono vittime nelle società europee e motivo della loro ulteriore stigmatizzazione. Il "senso comune" interpreta infatti questo dato come la prova della loro "tendenza a delinquere". Come già rilevato per gli Stati Uniti, anche in questo caso tuttavia la sovrarappresentazione in carcere deriva in primo luogo dalle condizioni di marginalità sociale e di segregazione urbana in cui vivono molte di queste persone. Ciò, da una parte, può favorire il loro ingresso nei mercati illegali e, dall'altra, li espone a controlli più frequenti di quelli di cui sono oggetto i cittadini che vivono in zone residenziali o rurali. Tali controlli in alcuni casi possono avvenire in base a una profilazione razziale, un rischio che si è accresciuto nel corso degli ultimi anni con l'adozione di misure antiterrorismo[17]. Come i *blacks* e i *latinos*, anche gli stranieri, alcuni cittadini di origine straniera e i rom, sinti e camminanti hanno poi spesso meno risorse economiche e sociali sia per difendersi in giudizio, sia per ottenere le misure alternative alla detenzione. Non mancano infine i casi di discriminazione arbitraria dovuta ai comportamenti razzisti che sono talvolta tenuti da membri delle forze dell'ordine e degli organi giudiziari[18]. Soprattutto nei paesi

15. Il dato si registra anche in altri paesi, fra i quali Austria, Belgio, Danimarca, Norvegia, Olanda, Slovenia.

16. Per la Francia, cfr. la checknews del quotidiano "Libération" che discute una rilevazione fatta in base alla percentuale di detenuti che hanno chiesto un regime alimentare speciale durante il Ramadan (https://www.liberation.fr/checknews/2019/10/26/y-a-t-il-25-ou-70-de-prisonniers-musulmans-en-france_1759687/). Sulle minoranze rom cfr. Fairtrials (2020).

17. Sui rischi di questa pratica cfr. FRA (2018).

18. Sulla discriminazione nei sistemi di giustizia dell'Unione, cfr. European Parliament, *Resolution of 19 June 2020 on the anti-racism protests following the death of George Floyd* (2020/2685(RSP)) e European Commission, *A Union of equality: EU anti-racism action plan 2020-2025*, 18 settembre 2020. Sulla violenza razzista da parte delle forze dell'ordine a livello mondiale, cfr. United Nations High Commissioner for Human Rights (2021).

dell'Europa meridionale e nei paesi balcanici i cui confini coincidono con quelli dell'Unione Europea, una parte significativa della sovrarappresentazione in carcere degli stranieri è poi dovuta alle carenze dei sistemi di accoglienza e di inclusione sociale, nonché a politiche migratorie che favoriscono la precarizzazione dello status giuridico degli stranieri, ostacolandone l'accesso al lavoro e all'abitazione.

2.4
Che "genere" di criminalizzazione?

L'ultima forma di disparità che vorremmo analizzare riguarda il genere. Ovunque nel mondo, e in modo particolare in Italia, il sistema della giustizia penale si occupa prevalentemente di uomini e sono soprattutto uomini i detenuti nelle carceri. Le donne rappresentano, ad esempio, in media meno del 6% della popolazione penitenziaria nei paesi europei; in Italia il 4,4% (Aebi, Tiago, 2021). Quasi un quarto delle detenute è di origine straniera (la media europea è pari al 23,5%; in Italia la percentuale sale al 36,1%). Pochissime sono le minori recluse[19]. Le donne commettono meno reati, ricorrono meno alla violenza, sono punite meno ed entrano più raramente in carcere. Si tratta di un dato piuttosto stabile nel tempo, benché una parte della critica femminista avesse previsto che, con l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, le donne coinvolte nel circuito penale sarebbero aumentate[20]. Ciò, da una parte, induce a riflettere sulle aspettative di genere che informano il *modus operandi* tanto della criminalità quanto delle istituzioni preposte al controllo sociale, dall'altra, induce a spostare l'attenzione sul mondo maschile, o, per meglio dire, sulla norma eterosessuale, chiedendosi perché gli uomini ricorrano più frequentemente alla violenza. La criminologia femminista, di diverso orientamento, si è molto interrogata sul primo aspetto. Il secondo è invece stato poco indagato in riferimento alla "questione criminale"[21]. Lo è stato un po' di più, sebbene non a sufficienza, rispetto al tema delle violenze maschili contro le donne[22].

19. Aebi, Tiago (2021); per l'Italia cfr. le statistiche pubblicate sul sito del ministero della Giustizia.

20. Cfr., ad esempio, Adler (1975) e Simon (1975).

21. A rilevare questo è stata Pitch (2010).

22. Cfr., sul primo tema, Messerschmidt (1993) e Collier (1998); sul secondo, Ciccone (2009) e Burgio (2020).

Non si può qui dar conto di tutte le teorie che sono state sviluppate in merito alla criminalità femminile e alla sua repressione[23]. Basti dire che alcune di esse si concentrano sui motivi per i quali le donne delinquono meno degli uomini, mentre altre mettono a fuoco i processi di criminalizzazione e i meccanismi di controllo sociale cui le donne sono soggette. Fra le teorie del primo tipo, si devono citare le spiegazioni biologiche riconducibili alla Scuola positiva, che considerano la donna meno incline "per natura" a commettere reati. Tali tesi, benché basate su presupposti pseudo-scientifici, sono state riprese nel corso del Novecento da autrici e autori che hanno cercato di individuare una causa genetica della minore devianza femminile (Cowie, Cowie, Slater, 1968) e oggi tornano con riferimento alle neuroscienze. Altre analisi hanno invece enfatizzato il ruolo sociale giocato dalle donne. Dalle già citate teorie emancipative, secondo le quali le donne sono state escluse dai mercati illegali così come da quelli legali, in quanto per secoli sono state relegate alla sfera domestica, a quella secondo la quale le donne avrebbero approfittato del proprio ruolo defilato beneficiando indirettamente del coinvolgimento degli uomini nella criminalità[24].

Gli studi che si sono invece concentrati sui processi di criminalizzazione e sui meccanismi di controllo sociale hanno messo in evidenza due principali questioni in parte collegate fra loro. In primo luogo, essi hanno rilevato una maggiore indulgenza delle istituzioni deputate al controllo penale e alla esecuzione della pena nei confronti delle donne. In secondo luogo, essi hanno mostrato come, a fronte di una maggiore "dolcezza" delle pene inflitte alle donne, si possa tuttavia rilevare una maggiore esposizione delle donne al controllo sociale, soprattutto primario (attraverso la famiglia, la chiesa, la moda, la dieta ecc.), ma anche attraverso l'internamento in riformatori e in ospedali psichiatrici, la sottoposizione ai controlli delle agenzie del welfare, alle diverse forme di medicalizzazione, a un'educazione scolastica volta a inculcare in loro le virtù della mitezza, della temperanza, della pazienza e della dolcezza ecc. Secondo questa lettura, le donne storicamente sono state meno soggette al controllo penale perché sono rimaste intrappolate in una fitta rete di istituzioni disciplinari che si sono occupate di loro (Pitch,

23. Per una rassegna cfr. Smart (1981). Per una sintesi dei diversi approcci metodologici e politici nelle diverse fasi storiche, cfr. Peroni (2021).

24. Cfr. Pollak (1950), il quale peraltro non è estraneo al paradigma positivistico.

1987; Rafter, 1990). Un dato che appare solo in parte superato, se si pensa a quanto le donne siano sottoposte ancora oggi non solo alle istanze del salutismo e dell'autocontrollo sul proprio corpo, sul proprio stile di vita e sulla propria psiche (Riley, Evans, Robson, 2018), ma anche a una serie di controlli medici e sociali che mirano a responsabilizzarle sia per sé stesse (Pitch, 2006) che in quanto soggetti di cura che devono farsi carico dei bambini, degli anziani, delle persone con disabilità e, più in generale, del benessere sociale, compresa la tutela dell'ambiente (Forti, Guaraldo, 2006). Non a caso le donne che entrano nel circuito penale sono sovente trattate ancora oggi come "madri fallite" o come "bambine immature" che non sono state in grado di assolvere il ruolo materno che il sistema eteropatriarcale affida loro[25]. Si deve peraltro rilevare che le donne che possono essere riformate e indirizzate a compiti di cura senza passare dal carcere forniscono un servizio essenziale e fanno risparmiare lo Stato. Di qui, secondo alcune teorie, deriverebbe la maggiore indulgenza degli operatori della giustizia nei loro confronti, anche quando esse "sbagliano", e dunque la maggiore tendenza a concedere loro misure alternative alla detenzione (Daly, 1989a; 1989b). Secondo altre analisi, il ruolo giocato dalle donne nei compiti di cura sarebbe determinante nella loro sottorappresentazione nel circuito penale, soprattutto perché le donne che commettono reati lo fanno spesso per far fronte ai bisogni della famiglia. Tale motivazione è valutata con maggiore favore dall'ordinamento e dal sistema di giustizia[26]. La concessione delle misure alternative alla detenzione è inoltre spesso motivata dalla esigenza concreta di prestare cura ai figli piccoli[27]. Infine, si deve notare come la "donna delinquente" sia stata per secoli identificata con la prostituta. La depenalizzazione della prostituzione e la rivoluzione sessuale hanno consentito a donne che si trovavano in condizioni di marginalità sociale di lavorare legalmente nel

25. Cfr. Ciuffoletti, Re (2020). Significativo appare il fatto che le donne rom siano sovrarappresentate in carcere. Lo stereotipo antizigano per eccellenza le dipinge infatti come "cattive madri".

26. Cfr. Crew (1991). Le tesi di Daly e Crew sono illustrate in Faccioli (1992).

27. Nella legislazione di molti paesi esistono norme a tutela della maternità delle detenute che consentono di ottenere la detenzione domiciliare in alcune circostanze. Per un'analisi cfr. con riferimento all'ambito internazionale ed europeo, Ciuffoletti (2020). Cfr. anche Ciuffoletti, Re (2020). Per un'indagine empirica sulle carceri italiane che tocca anche il tema della maternità, oltre a Pitch (1992), cfr. Ronconi, Zuffa (2014).

mercato del sesso, essendo spesso vittime di sfruttamento, ma evitando di essere criminalizzate.

Ci siamo soffermate sulle donne, poiché sono gli studi sulla criminalità e sulla detenzione femminile ad aver messo in luce il carattere maschile del sistema della giustizia penale, sulla scia della critica al carattere maschile e maschilista del diritto. In particolare, il carcere è stato pensato da uomini per uomini. Non solo esso è un luogo di disciplinamento e di repressione della sessualità, ma è una istituzione importante del sistema eteropatriarcale che si regge sulla negazione delle differenze di genere. Se il riconoscimento di queste differenze da parte degli ordinamenti giuridici è faticoso, gli ostacoli appaiono ancora più grandi quando si esaminano il diritto penale, i processi di criminalizzazione e il sistema di esecuzione delle pene. Paradigmatica è, in questo senso, la gestione della omosessualità all'interno dei penitenziari e, ancor più, quella della transessualità[28]. Le differenze di genere, anche quando sono riconosciute, sono trattate come eccezioni. Donne, omosessuali, transessuali sono persone che, quando va bene, devono essere tutelate dalla violenza degli altri detenuti e/o dello staff, ma la cui condizione è considerata come marginale per le istituzioni penali e penitenziarie[29]. Ciò non solo determina uno scarso investimento nelle risorse destinate a queste categorie, ma non consente di immaginare, anche a partire dalle loro specifiche esigenze, un diverso sistema di punizione. Resta dunque ancora valida la riflessione svolta da Pitch nel 1992, che oggi potremmo forse in parte riformulare a partire dall'interrogativo «quale pena può riconoscere le differenze di genere?». Non tanto una pena che sia pensata per le donne e le persone transessuali, quanto una pena che sia ripensata alla radice, tenendo conto della centralità di alcuni elementi che sono stati spesso solo strumentalmente riconosciuti per le donne, quali la cura e l'affettività. Tale ripensamento muoverebbe dal «tematizzare i bisogni come aspetti costitutivi del soggetto imputabile» (Pitch, 1992, p. 181).

28. In Italia un pur tardivo riconoscimento si è avuto con la riforma dell'ordinamento penitenziario approvata nel 2018. Cfr. Ciuffoletti (2019); Ciuffoletti, Re (2020).

29. Il discorso che qui conduciamo riguarda soprattutto la detenzione. Il tratto comune a queste categorie di detenuti è l'essere trattati come minoranze all'interno di un sistema costruito non solo sul binarismo di genere ma anche su un'identità virile stereotipata. È evidente come ognuna di queste condizioni necessiti di essere studiata per le sue specificità, studiando anche le intersezioni e le sovrapposizioni fra problemi legati alla identità di genere e quelli relativi all'orientamento sessuale.

La direzione cui tendere non potrebbe allora che essere quella di una «pena-senza-carcere», in grado di potenziare una «responsabilità in relazione» (*ibid.*). Ripensare il sistema punitivo significherebbe anche affrontare in termini più generali il tema della violenza che pervade le società contemporanee e che è geneticamente legata al sistema capitalista eteropatriarcale, uscendo dal binomio repressione/protezione, per rafforzare la libertà dei soggetti, anche attraverso un rilancio dello Stato sociale che, superato il modello paternalistico novecentesco, accolga le analisi femministe sulla natura politica della cura (The Care Collective, 2021) per plasmare una società inclusiva nella quale il conflitto possa articolarsi a partire dal pieno riconoscimento dei bisogni di tutti e tutte e dalla garanzia dei diritti fondamentali.

Bibliografia

ADLER F. (1975), *Sisters in Crime*, McGraw-Hill, New York.

AEBI M. F., TIAGO M. M. (2021), *SPACE I 2020 Council of Europe Annual Penal Statistics: Prison Populations*, Council of Europe, Strasbourg.

BARATTA A. (1980), *Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, Lorenzini, Bologna.

BOURDIEU P. (a cura di) (1993), *La miseria del mondo*, Mimesis, Udine.

BOURDIEU P., PASSERON J. C. (1964), *Les héritiers*, Editions de Minuit, Paris.

BRANDER P. *et al.* (2020), *Compass Manual for Human Rights Education with Young People*, Council of Europe, Strasbourg (2ª ed.).

BURGIO G. (2020), *La violenza di genere. Una prospettiva analitica maschile*, in B. Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso*, Giappichelli, Torino, pp. 219-39.

CAPUTO G. (2020), *Carcere senza fabbrica. Povertà, lavoro forzato e welfare*, Pacini, Pisa.

CIAPPI S. (2021), *Teorie biologiche e psicologiche*, in Dino, Rinaldi (2021), pp. 3-32.

CICCONE S. (2009), *Essere maschi. Tra potere e libertà*, Rosenberg & Sellier, Torino.

CIUFFOLETTI S. (2019), *Carcere e Antidiscriminazione. Prime prove di tutela dei diritti a fronte della (dimidiata) riforma dell'ordinamento penitenziario*, in "GenIUS", 4, 2, pp. 156-78.

ID. (2020), *The Female Brain*, in C. Botrugno, G. Caputo (a cura di), *Vulnerabilità, carcere e nuove tecnologie*, Phasar, Firenze, pp. 126-92.

CIUFFOLETTI S., RE L. (2020), *La pena rimossa. Detenzione e diniego della*

sessualità nelle carceri italiane, in C. Botrugno, G. Caputo (a cura di), *Vulnerabilità, carcere e nuove tecnologie*, Phasar, Firenze, pp. 47-125.
CLEMMER D. (1940), *The Prison Community*, The Cristopher Publishing House, New York.
COLLIER R. (1998), *Masculinities, Crime and Criminology*, SAGE, London.
COWIE J., COWIE V., SLATER E. (1968), *Delinquency in Girls*, Heidemann Educational, London.
CRENSHAW K. W. (1991), *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color*, in "Stanford Law Review", 43, 6, pp. 1241-99.
CREW B. K. (1991), *Sex Differences in Criminal Sentencing: Chivalry or Patriarchy?*, in "Justice Quarterly", 8, 1, pp. 59-83.
CROCITTI S. (2021), *Teorie del controllo sociale*, in Dino, Rinaldi (2021), pp. 249-67.
DALY K. (1989a), *Paternalism Re-examined: Gender, Work-Family Relations, and Sentencing*, in "Gender and Society", 3, 1, pp. 9-36.
ID. (1989b), *Neither Conflict Nor Labeling Nor Paternalism Will Suffice*, in "Crime and Delinquency", 35, 1, pp. 136-68.
DE CAROLIS M. (2017), *Il rovescio della libertà*, Quodlibet, Macerata.
DE GIORGI A. (2002), *Il governo dell'eccedenza*, ombre corte, Verona.
DINO A., RINALDI C. (a cura di) (2021), *Sociologia della devianza e del crimine. Prospettive, ambiti e sviluppi contemporanei*, Mondadori, Milano.
FACCIOLI F. (1992), *Le donne in carcere. La composizione sociale, i reati, le pene*, in E. Campelli *et al.* (a cura di), *Donne in carcere*, Feltrinelli, Milano, pp. 28-58.
FAIRTRIALS (2020), *Un-covering Anti-Roma Discrimination in Criminal Justice Systems in Europe*, December (https://www.fairtrials.org/sites/default/files/publication_pdf/FT-Roma_report-final.pdf).
FORTI S., GUARALDO O. (2006), *Rinforzare la specie. Il corpo femminile tra biopolitica e religione materna*, in "Filosofia politica", 20, 1, pp. 57-76.
FOUCAULT M. (1976), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* (1975), Einaudi, Torino.
FRA – EU AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (2018), *Preventing Unlawful Profiling Today and in the Future*, Publications Office of the European Union, Luxembourg (https://fra.europa.eu/en/publication/2018/preventing-unlawful-profiling-today-and-future-guide).
GHANDNOOSH N. (2015), *Black Lives Matter: Eliminating Racial Inequity in the Criminal Justice System*, The Sentencing Project, Washington DC.
GOFFMAN E. (1968), *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza* (1961), Einaudi, Torino.
MELOSSI D. (2002), *Stato, controllo sociale, devianza*, Bruno Mondadori, Milano.

MELOSSI D., PAVARINI M. (1977), *Carcere e fabbrica*, Il Mulino, Bologna.
MESSERSCHMIDT J. (1993), *Masculinities and Crime*, Rowan and Littlefield, Lanham (MD).
MUSUMECI E. (2012), *Cesare Lombroso e le neuroscienze*, FrancoAngeli, Milano.
NATIONAL RESEARCH COUNCIL (2014), *The Growth of Incarceration in the United States*, The National Academies Press, Washington DC.
PERONI C. (2021), *Teorie femministe della devianza e del crimine*, in Dino, Rinaldi (2021), pp. 298-320.
PITCH T. (1975), *La devianza*, La Nuova Italia Editrice, Firenze.
ID. (a cura di) (1987), *Diritto e rovescio*, ESI, Napoli.
ID. (1989), *Responsabilità limitate*, Feltrinelli, Milano.
ID. (1992), *Quale giustizia per le donne. Appunti per un dibattito*, in E. Campelli *et al.* (a cura di), *Donne in carcere*, Feltrinelli, Milano, pp. 175-83.
ID. (2006), *La società della prevenzione*, Carocci, Roma.
ID. (2010), *Sesso e genere del e nel diritto. Il femminismo giuridico*, in E. Santoro (a cura di), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino, pp. 91-128.
POLLAK O. (1950), *The Criminality of Women*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia (PA).
PRINA F. (2020), *Devianza e criminalità*, Carocci, Roma.
PRISON POLICY INITIATIVE (2020), *Annual Report 2019-2020*, October, Northampton (MA) (https://static.prisonpolicy.org/reports/PPI_Annual_2019-2020.pdf).
RAFTER N. (1990), *Partial Justice: Women Prisons and Social Control*, Routledge, London.
RAFTER N., POSICK C., ROCQUE M. (2016), *The Criminal Brain*, New York University Press, New York.
RE L. (2006), *Carcere e globalizzazione*, Laterza, Roma-Bari.
RILEY S., EVANS A., ROBSON M. (2018), *Postfeminism and Health*, Routledge, London.
RONCONI S., ZUFFA G. (2014), *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Ediesse, Roma.
RUSCHE G., KIRCHHEIMER O. (1978), *Pena e struttura sociale* (1939), Il Mulino, Bologna.
SBRACCIA A. (2021), *Criminologie critiche*, in Dino, Rinaldi (2021), pp. 321-50.
SIMON R. J. (1975), *Women and Crime*, Lexington Books, Lexington (MA).
SMART C. (1981), *Donne, crimine e criminologia* (1977), Armando, Roma.
SYKES G. M. (1958), *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*, Princeton University Press, Princeton (NJ).
THE CARE COLLECTIVE (2021), *Il manifesto della cura* (2020), Edizioni Alegre, Roma.

WEBER L., BOWLING B. (eds.) (2012), *Stop and Search: Police Power in Global Context*, Routledge, London.
WILSON J. Q. (1968), *Varieties of Police Behavior: The Management of Law and Order in Eight Communities*, Harvard University Press, Cambridge (MA).

5

Violenza di genere: il genere della violenza

di *Caterina Peroni**

5.1 Violenza di genere: il paradosso dell'emergenza permanente

Nel novembre 2018, a pochi giorni dalla Giornata mondiale contro la violenza contro le donne, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha definito la violenza di genere una "pandemia globale" (UN Secretary-General, 2018) lanciando la campagna "16 giorni di attivismo contro la violenza contro le donne e le ragazze" con l'hashtag #HearMeToo, che riecheggia la campagna #MeToo contro le molestie sessuali sui luoghi di lavoro lanciata nello stesso anno dal movimento femminista transnazionale Ni Una Menos, nato nel 2016 (Peroni, 2018). La dimensione *pandemica* della violenza contro le donne denunciata da Guterres trova conferma nei dati pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità nello stesso anno, relativi a 161 paesi e regioni nell'arco temporale 2000-18, che restituiscono un quadro allarmante, per quanto già noto alle reti femministe e dei centri antiviolenza di tutto il mondo (WHO, 2018): secondo il rapporto, nell'arco della propria vita una donna su tre dai 15 anni in su subisce violenza fisica e/o sessuale da (ex) partner, estranei o entrambi. Inoltre, sono in media «tra i 641 milioni e i 753 milioni le donne che hanno compiuto 15 anni nel mondo ad aver subito almeno una volta violenza fisica o sessuale all'interno di una relazione intima nella loro vita». Globalmente, tra 245 e 307 milioni di donne in tutto il mondo subiscono violenza fisica e/o sessuale dal proprio partner nel corso di un anno (*ibid.*; UN Women, 2020). A fronte di questi dati, che riguardano le violenze avvenute per mano di partner, ex partner o familiari, è il 6% di donne di età maggiore ai 15 anni ad aver subito violenza sessuale da estranei (WHO, 2018).

* Assegnista di ricerca presso l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche sociali del CNR.

Con l'esplosione della pandemia di Covid-19 nei primi mesi del 2020, la profetica metafora sanitaria di Guterres è stata ripresa e declinata dall'ONU nell'espressione "pandemia ombra" (UN Women, 2020), legata all'allarme per il rischio dell'aumento del numero e della gravità delle violenze domestiche sulle donne a causa dell'imposizione di misure di quarantena e dell'isolamento sociale legati alla diffusione del virus. I dati raccolti dalle agenzie nazionali e internazionali durante il lockdown hanno confermato la gravità della recrudescenza quantitativa e qualitativa delle violenze domestiche avvenute durante i mesi di chiusura, soprattutto alla luce della loro inevitabile sottostima dovuta alla difficoltà della loro emersione in condizioni di convivenza forzata (UN Women, 2020; Demurtas, Peroni, 2021): secondo i dati ISTAT, in Italia le richieste di aiuto via telefono o chat al numero verde 1522 tra marzo e giugno 2020 sono più che raddoppiate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+119,6%: da 6.956 a 15.280; ISTAT, 2020).

L'utilizzo della metafora emergenziale durante la crisi dovuta al Covid-19 rivela un paradosso costitutivo agli approcci delle politiche contro la violenza di genere a livello globale: la violenza è storicamente affrontata come un evento eccezionale, poiché non riguarda né interroga la normalità e il modo in cui essa è strutturata, né i rapporti sociali, di potere e di genere che l'attraversano. L'emergenza è sempre una situazione fuori dalla norma e da cui la stessa norma appare alterata, neutralizzando le caratteristiche di chi la fa e occultando le condizioni strutturali in cui si può verificare. L'utilizzo di un lessico sanitario, bellico ed emergenziale nel contesto della violenza di genere opera una distorsione pericolosa non solo per la definizione e la comprensione del fenomeno in sé, ma anche, soprattutto e di conseguenza, per gli strumenti e le pratiche politiche e sociali di prevenzione, lotta e contrasto che ne derivano.

Termini come "sicurezza", "controllo", "emergenza", "rischio" non sono nuovi nel campo dei discorsi e delle rappresentazioni sulla e della violenza contro le donne. Si tratta, come ha sottolineato Tamar Pitch (1998), di un processo di alterizzazione e esternalizzazione della violenza che storicamente ha attraversato le società fondate sulla norma eterosessuale, segnando una linea di confine tra un dentro e un fuori: i "nostri" uomini non stuprano, lo fanno i nemici o gli stranieri. E questa linea non solo costruisce un'alterità tra "noi" e "loro", ma anche attraversa i corpi delle donne come campi di battaglia, simboli e riproduttori di una identità, esemplari della purezza della nazione/stirpe/clan (Pitch, 1998): in quanto tali, sono corpi da proteggere, ma devono dimostrare di meritarlo, non esponendosi a rischi (di contagio, di violenza) e aderendo alle aspettative sociali (Peroni, 2012).

Quando parliamo di violenza di genere, dunque, parliamo di processi fondamentali di criminalizzazione e vittimizzazione, della loro logica binaria e delle ambivalenze intrinseche che li caratterizzano: il lato oscuro della criminalizzazione degli "altri" è l'autoassoluzione, o deresponsabilizzazione, dei "nostri"; dall'altro lato, la vittimizzazione delle donne sottende un implicito cruciale: per essere protette, le vittime devono essere "buone vittime", meritevoli di tutela, "perbene" (Davies, 2017; Pitch, 2008; Peroni, 2012). Si tratta di un dispositivo performativo che separa le "nostre" donne dalle altre: le prime devono dimostrare continuamente non solo di essere state donne "perbene" prima della violenza, ma anche di averla davvero rifiutata fino al sacrificio; le seconde invece sono donne promiscue e/o straniere, che in ogni caso tradiscono il patto patriarcale e diventano quindi solo "altre" che "se la sono cercata".

Nei prossimi paragrafi approfondiremo come i processi che hanno portato storicamente alle diverse definizioni di violenza contro le donne (o violenza di genere) derivino da posizionamenti, approcci e obiettivi differenti, e in che modo queste definizioni ricadano sulla realtà, costruendo immaginari, ruoli e soggettività di genere e politiche e pratiche sociali che si situano sulla linea che collega criminalizzazione e vittimizzazione.

5.2
Come si definisce la violenza

A differenza del lessico emergenziale utilizzato durante la crisi legata alla pandemia, le ricerche condotte da ricercatrici femministe e ONG internazionali sul rapporto tra crisi sanitarie e violenza contro le donne degli ultimi decenni avevano già evidenziato che la moltiplicazione esponenziale delle violenze domestiche è dovuta alle diseguaglianze strutturali di genere che le crisi acutizzano e di cui la violenza di genere non è che l'epifenomeno più visibile. La crisi dovuta alla pandemia da Covid-19 è, in altri termini, più che un evento eccezionale, la cartina di tornasole delle asimmetrie di genere della società (Demurtas, Peroni, 2021).

D'altronde, è proprio all'interno del contesto delle Nazioni Unite che negli ultimi trent'anni la violenza sulle donne è stata definita come un problema strutturale, derivante dalla costruzione sociale dei ruoli di genere e principalmente legata alla dimensione delle relazioni intime tra partner: dalla Dichiarazione di Vienna del 1993, in cui l'ONU riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani, alla successiva Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (sempre del 1993), che descrive la violenza contro le donne come «qualsiasi atto di violenza fondata sul genere che provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata», per arrivare alla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti delle donne tenutasi a Pechino, che stabilisce che la violenza contro le donne è «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente ineguali tra gli uomini e le donne, che hanno condotto alla dominazione sulle donne e alla discriminazione da parte degli uomini» (UN, 1995, art. 118).

Dunque, le definizioni della violenza contro le donne elaborate in ambito ONU sin dagli anni Novanta ne avevano già individuato i nodi strutturali: la varietà di forme con cui la violenza si abbatte sulle donne, non solo fisica o sessuale, ma anche psicologica ed economica; la limitazione della libertà come pratica e obiettivo del controllo coercitivo maschile sulle donne (Stark, 2007); il genere come costruzione sociale dei ruoli maschile e femminile in una data società ma anche come rapporto sociale asimmetrico tra donne e uomini; la separazione tra sfera pubblica e privata, che ha storicamente permesso di occultare e condonare, anche nel campo dei diritti umani, la violenza domestica come fenomeno e la necessità del superamento di questa separazione per far sì che questa violenza possa essere affrontata nella sfera pubblica: questo aspetto sarà cruciale, come vedremo, nel processo di definizione della violenza da parte dei movimenti femministi sin dagli anni Settanta.

Sarà il Consiglio d'Europa, con la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – siglata a Istanbul, adottata dal Comitato del Consiglio dei ministri d'Europa nel 2011 e firmata da 45 Stati –, a fornire una definizione dettagliata dei termini chiave che la inquadrano: oltre a riprendere le definizioni ONU di violenza contro le donne, nell'art. 3 la Convenzione esplicita le caratteristiche della violenza domestica come

« tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner», specificando che questi possono avvenire «indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima» sottolineandone la dimensione di intimità (Hearn, 2012). Inoltre, la Convenzione definisce il termine "genere" come riferito a «ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini». La «violenza contro le donne basata sul genere» è descritta dunque come «qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato».

Queste definizioni derivano dalle pressioni dei movimenti di donne, delle reti di operatrici dei centri antiviolenza e dalle numerose ricerche prodotte da ricercatrici e ricercatori femministe/i che, a livello internazionale, hanno dimostrato sin dagli anni Settanta che la violenza contro le donne: 1. avviene principalmente per mano di un uomo che conoscono e con cui hanno (avuto) un rapporto di intimità; 2. è legata alla cultura e all'asimmetria dei rapporti sociali di genere in una data società e dipende dal modo in cui il ruolo maschile e il femminile sono costruiti socialmente; 3. costituisce la cifra della libertà delle donne in una data società (Pitch, 1998).

Ma la prospettiva femminista non è l'unica storicamente ad aver affrontato il tema della violenza di genere: essa si è anzi innestata in un campo in cui confluiscono diversi ambiti disciplinari, come quello criminologico e vittimologico, ma anche psicologico e medico, che ne hanno studiato le diverse declinazioni, a partire da quelle più visibili come la violenza sessuale e fisica. Come vedremo nei prossimi paragrafi, le diverse letture hanno portato ad inquadrare in modi differenti la natura della violenza, gli autori e le vittime e, più in generale, i rapporti tra generi e la struttura sociale in cui si inscrivono. Come sottolinea DeKeseredy (2020, p. 340), «definire la violenza contro le donne è un fondamentale atto sociale e politico e le definizioni sono importanti e meritano un esame approfondito a causa del potere trasmesso dall'autorità "scientifica" e "politica"». Come già detto, di questo oggetto di studio e intervento sono cruciali i processi di criminalizzazione e vittimizzazione, in altri termini la costruzione sociale e politica di chi agisce la violenza, chi la subisce (termine problematico su cui torneremo successivamente) e la natura del loro rapporto.

In questo senso sono centrali gli approcci con cui in diverse fasi è stato concettualizzato il rapporto tra sesso e genere in termini di socializzazione e costruzione sociale e culturale (costruttivismo), di naturalizzazione (essenzialismo), delle modalità in cui si agisce (teorie della performatività o interazioniste) e di come questi si intersecano con altri assi di oppressione/resistenza, come la razzializzazione, l'abilismo, la religione ecc. (intersezionalità). Dall'intreccio di queste differenti letture deriva la definizione di violenza come caratteristica biologica, come devianza o come norma (e quindi anche di *chi* rappresenta la norma a cui tutto dev'essere comparato: gli uomini eterosessuali, cisgender, bianchi ecc.), come rapporto sociale diseguale e asimmetrico, come forma di potere e di organizzazione sociale, come uno dei modi in cui il genere maschile *si fa*.

5.3
Violenza e *gender-symmetry*: deresponsabilizzare gli autori e colpevolizzare le vittime

Fino agli anni Settanta il discorso sulla violenza sulle donne è stato caratterizzato dall'attenzione alla violenza sessuale attraverso due prospettive analitiche individualizzanti, focalizzate principalmente sui suoi autori: la prima di approccio psico-patologico e la seconda di tipo essenzializzante o biologizzante (Walklate, 2004). Entrambe informano tuttora, anche sovrapponendosi, la comunicazione mediatica e le rappresentazioni sociali del fenomeno. Il primo approccio, sviluppatosi nell'ambito degli studi psichiatrici, si concentra in termini eziologici sulle cause del comportamento violento, rappresentato come deviante e quindi non collocabile nella strutturalità delle relazioni sociali di genere: la violenza viene rappresentata come patologia (Balsamo, 2004), centrando quindi l'attenzione sulla dimensione individuale ed eccezionale, anche in termini di "incidentalizzazione", cioè di episodi separati non collegabili tra loro (Hearn, 2012). L'approccio biologizzante o essenzializzante, viceversa, normalizza il comportamento violento come una caratteristica naturale degli uomini intesi come maschi biologici: l'aggressività sessuale e fisica fa parte integrante della maschilità e del suo desiderio sessuale (Balsamo, 2004).

Entrambe le letture della violenza maschile producono tre conseguenze principali in termini criminologici: in primo luogo, sul piano

individuale, comportano la piena deresponsabilizzazione di chi agisce la violenza, che sia in preda a quello che oggi si chiamerebbe "raptus" – un momento di buio della coscienza che porta all'incapacità di intendere e volere – o vittima di una natura ineluttabile; in secondo luogo, la dimensione relazionale viene omessa del tutto, e nello specifico i legami intimi e le relazioni familiari che sono viceversa il luogo principale delle violenze maschili contro le donne, ma che nelle società patriarcali devono rappresentare il "paradiso sicuro", luogo di rifugio e pacificazione dai conflitti sociali, nonché baluardo dell'eterosessualità normativa che non può essere messa in discussione (Walklate, 2004; Hearn, 2012). Dall'altro lato, producono la decontestualizzazione della violenza non solo dalla relazione in cui avviene, ma anche dalla dimensione sociale e culturale di genere. Questi approcci sono dunque assolutori non solo nei confronti di chi commette violenza, ma anche della società nel suo insieme, che non viene così interrogata rispetto alle dinamiche strutturali che producono la violenza stessa (Anderson, 2009).

Inoltre, entrambi i modelli, oltre a occultare la dimensione relazionale della violenza, hanno l'effetto di colpevolizzare la vittima, vista come responsabile dell'attivazione dell'aggressività maschile a causa di comportamenti provocanti e non conformi all'immaginario di un femminile votato alla riproduzione e alla cura. In altri termini, quel "se l'è cercata" che ancora risuona nelle narrazioni giornalistiche degli stupri (Giomi, Magaraggia, 2017), deriva dal retaggio sessista per cui sarebbero le donne a provocare l'istinto incontrollabile ed incolpevole dell'uomo che fa loro violenza, attraverso comportamenti che le espongono al rischio di diventarne l'obiettivo. Paradossalmente, sono invece proprio queste aspettative ad indicare come e quanto sia il genere, come insieme di ruoli e norme sociali che costruiscono (i rapporti tra) uomini e donne, ad essere cruciali nella comprensione della violenza contro le donne.

Ad affrontare il tema relazionale, ma sempre in termini individualizzanti e neutrali rispetto al genere, è un terzo approccio, definito *family violence model* (Johnson, 1995; Walklate, 2004; Anderson, 2005; Stark, 2007), che riconosce la dimensione intima e domestica della violenza e la famiglia come il luogo in cui la violenza trova la sua spiegazione, ma che allo stesso tempo viene considerata come unità aproblematica "democratica" al suo interno (Walklate, 2004). In questo senso, tutti i componenti della famiglia – donne e uomini – sarebbero ugualmente accusabili di agire violenza. Questa tesi è avallata da

un filone di ricerca, inaugurato nel 1977 da Gelles, Steinmetz e Straus, che ha prodotto la formulazione della "sindrome dell'uomo maltrattato" (*battered husband syndrome*) (Steinmetz, 1977), che provocatoriamente richiama la sindrome delle donne maltrattate individuata dalle ricerche femministe negli stessi anni negli Stati Uniti (Walker, 1979) e di cui parleremo nel prossimo paragrafo. I risultati delle rilevazioni, basate su survey nazionali e sull'utilizzo di uno strumento di misurazione dei conflitti all'interno della famiglia, il CTS (*Conflict Tactics Scales*), mostrerebbero una simmetria tra le violenze riportate dagli uomini e dalle donne all'interno di relazioni intime. Secondo questo approccio, i fattori specifici associati all'incidenza della violenza domestica sarebbero legati principalmente allo status economico e sociale (la violenza avverrebbe nei contesti più poveri e disagiati), alla bassa autostima, a problemi di personalità e psicopatologie (Walklate, 2004).

Il *family violence model* è stato criticato ferocemente da diversi studi femministi e non, sia sul piano metodologico che teorico. In primo luogo, è stato messo a critica lo strumento del CTS, che, come già detto, misura esclusivamente gli atti di violenza riferiti da uomini e donne, senza collocarli nel contesto più ampio delle relazioni di potere e di genere e senza prendere in considerazione gli effetti diversificati di tali violenze rispetto al genere (Anderson, 2009). Secondo DeKeseredy (2020), le tecniche di rilevazione basate sul CTS non affrontano la dinamica della violenza: chi l'ha iniziata, le differenze di forza tra uomini e donne e l'uso della forza per legittima difesa (da parte delle donne). Inoltre, diversi tipi di violenza provocano danni diversi anche di tipo psicologico, e spesso, nelle indagini sulle esperienze dirette delle donne che hanno subito violenza, emerge quanto in realtà la violenza fisica per loro "non fosse la cosa peggiore", individuando nella limitazione della libertà e nel controllo coercitivo gli effetti più devastanti della violenza stessa (Stark, 2007; Walker, 1977; Walklate, 2004; Kelly, 1987): indagini condotte con strumenti quantitativi incapaci di rilevare la diversificazione degli effetti della violenza e la sua connessione con la diseguale distribuzione di potere tra generi all'interno della famiglia non possono essere ritenute affidabili (Anderson, 2005).

Una seconda critica riguarda il campionamento utilizzato: secondo Johnson (1995), le coppie in cui avvengono violenze gravi non parteciperebbero a rilevazioni su scala nazionale di questo tipo, che per questo motivo non sarebbero rappresentative: piuttosto, la violenza misurata con queste metodologie è, secondo Johnson, la cosiddetta "violenza di

coppia comune" (*common couple violence*), che si distingue dal *patriarchal terrorism* in quanto meno grave e bilanciata dal punto di vista di genere. Questa posizione è stata a sua volta criticata da Anderson per essere altrettanto individualizzante, in quanto considera il genere come attributo individuale corrispondente al sesso – "se le donne fanno le stesse cose degli uomini allora il genere non c'entra" – e non il contesto relazionale e strutturale in cui si sviluppano le diseguaglianze di potere (Anderson, 2005). Da questo punto di vista, diverse ricerche femministe hanno ricostruito il nesso tra le esperienze di vittimizzazione per violenze domestiche e i reati commessi dalle donne, anche violenti, per difendersi dagli abusi dei partner (Walklate, 2004).

Un terzo ordine di critiche, che ci porta alle concettualizzazioni femministe che tratteremo nel prossimo paragrafo, riguarda la correlazione causale tra fattori socioeconomici e violenza. Questa lettura, secondo Walklate, «riflette la tendenza a vedere la violenza come fenomeno che avviene esclusivamente nel contesto delle famiglie povere o devianti», associando la violenza alla devianza degli "altri" da noi, e il «luogo del rischio e del pericolo [alla] minaccia da parte di estranei nelle strade e non all'interno del "paradiso sicuro delle case"» (ivi, p. 130).

Tutti questi elementi contribuiscono ulteriormente a colpevolizzare le vittime (*victim blaming*), poiché, sempre secondo Walklate (*ibid.*), se la violenza deriva da problemi familiari in cui uomini e donne hanno pari potere e possono usare la medesima forza, «se le cose andassero così male, perché lei non se ne andrebbe?». È questa prospettiva, conservativa e neutrale dal punto di vista del genere, ad informare le pratiche operative di servizi sociali e forze dell'ordine che non intervengono nei casi di violenza domestica, considerandoli esclusivamente fatti privati su cui il pubblico non deve intervenire.

5.4
Le prospettive femministe: patriarcato e resistenza

Abbiamo visto come lo studio e l'inquadramento della violenza contro le donne abbia inizialmente affrontato il tema da prospettive afferenti alle scienze naturali, concentrandosi su aspetti individualizzanti e utilizzando approcci criminologici e clinici, ignorando le dimensioni relazionali e culturali su cui si struttura la violenza di genere. Secondo Hearn (2012), uno dei motivi per cui le scienze sociali non hanno af-

frontato il tema della violenza maschile contro le donne è l'esclusione storica delle donne dal campo della produzione scientifica: infatti, il nodo della produzione scientifica – chi la fa ed ha l'autorità per affermarla – è uno dei temi centrali dello studio della violenza da una prospettiva femminista (DeKeseredy, 2020; Peroni, 2020).

È proprio l'irrompere dei movimenti femministi della seconda ondata negli anni Settanta, e in particolare del femminismo radicale, a costituire uno spartiacque decisivo nella genealogia della definizione della violenza come problema sociale e oggetto di ricerca (DeKeseredy 2020; Walklate, 2004; Pitch, 1998; Creazzo, 2008). Diversi fattori hanno contribuito all'emersione della violenza come "fatto politico" (Creazzo, 2008): da un lato, i mutamenti sociali, politici e culturali avvenuti a partire dagli anni Sessanta hanno permesso di mettere in discussione l'"inviolabilità" della famiglia eterosessuale e patriarcale come nucleo naturale e luogo opaco alla dimensione pubblica e politica. In Italia, l'introduzione del divorzio nel 1970, la riforma del diritto di famiglia nel 1975, la legge sull'aborto del 1978, l'abolizione del delitto d'onore e del matrimonio riparatore nel 1981 sono state le tappe fondamentali di questo percorso (Pitch, 1998). Nello stesso solco, ma con esiti differenti, si inserisce la proposta della legge sulla violenza sessuale nel 1979 (ma approvata nel 1996), che riconosce lo stupro come reato contro la persona e la libertà individuale, superando la visione della donna come simbolo della morale pubblica, all'epoca ancora inscritta nel codice penale di derivazione fascista (Pitch, 1998; Creazzo, 2008). In questo contesto, le femministe individuano nella violenza sessuale uno degli strumenti con cui il dominio patriarcale si realizza, e nella famiglia il luogo "privilegiato" in cui questo dominio si esplica, imponendo la questione della violenza sessuale e all'interno della famiglia come un problema pubblico di cui la politica deve occuparsi (Creazzo, 2008). Le ricerche femministe decostruiscono i "miti sullo stupro" che continuano ad essere utilizzati per colpevolizzare le donne per la violenza subita all'interno della famiglia (Dobash, 1992); denunciano la normalizzazione della violenza che avviene al suo interno come una forma di disciplinamento e oppressione delle donne da parte degli uomini a cui sono legate intimamente; e ne stabiliscono la natura sessuata (Pitch, 1998).

L'apertura dei primi centri antiviolenza autogestiti in moltissimi paesi (il primo fu inaugurato nel 1972 in Gran Bretagna; cfr. Oddone, 2020) porta alla politicizzazione della relazione tra donne che hanno in comune l'aver subito violenza da parte dei propri partner, ex partner e familiari, e traduce la pratica del "partire da sé" in metodologia di indagine e ricerca (Terragni, 1998). Attraverso le analisi femministe, la definizione della violenza viene declinata in diversi modi, a seconda della rilevanza assegnata ai diversi aspetti emergenti dall'esperienza delle donne. Sulla base delle testimonianze delle stesse donne che hanno subito violenza, Kelly (1987) parla di continuum, intendendo non solo la linea temporale e continuativa delle violenze, ma il legame che ne collega la molteplicità di espressioni (da quella fisica a quella psicologiça). Negli Stati Uniti nasce il "movimento delle mogli maltrattate" e Lenor Walker (1977) attraverso interviste alle vittime di violenza concettualizza la "spirale della violenza", che descrive l'andamento comune dei maltrattamenti descritti dalle donne intervistate: dalla violenza a bassa intensità alla fase acuta di escalation per arrivare alla luna di miele, in cui i partner abusanti apparentemente si pentono e riconquistano la fiducia delle vittime promettendo di non agire mai più violenza. Da queste storie Walker concettualizza la "sindrome della donna picchiata" intesa come la forma di vittimizzazione paralizzante che colpisce le donne che subiscono abusi nelle relazioni intime: le donne hanno paura di lasciare i propri partner, perché non sanno dove andare e sono dipendenti economicamente, ma non lo fanno anche perché li amano e sperano di poterli cambiare; inoltre, la socializzazione di genere e lo stereotipo della "famiglia felice" le spingono a nascondere le violenze per vergogna (Walker, 1977; Walklate, 2004). Le femministe della seconda ondata infatti contestano duramente la colpevolizzazione delle vittime degli approcci *gender-symmetry*, del modello della violenza familiare richiamati sopra (Steinmetz, 1977). Da un lato, la colpevolizzazione sintetizzata nella stringa "perché *allora* non se ne va?" viene rovesciata nella domanda opposta: "perché resta?", che mette al centro dell'analisi l'asimmetria di potere tra partner nelle coppie eterosessuali (Walklate, 2004). Dall'altro, e di conseguenza, per rovesciare la rappresentazione e la percezione di impotenza, debolezza e incapacità di reagire sottesa alla definizione di "vittima", le femministe utilizzano il termine "sopravvissute" (*survivor*), per sottolineare la forza e la resistenza dimostrata nel maltrattamento e rivolgere la prospettiva verso il futuro (Davies, 2017).

D'altro canto, la concettualizzazione di violenza formulata dal femminismo radicale, fondata esclusivamente sull'oppressione patriarcale in base al sesso, porta diversi rischi di riduzione: delle donne a vittime ontologiche di un sistema binario fondato esclusivamente sul dominio maschile; e a un'identità fondata sul sesso biologico, annullando tutte

le differenze esistenti tra donne sulla base del genere, della classe, della razzializzazione; della sessualità maschile a violenza eterosessuale, rischiando la strumentalizzazione in chiave punitiva e sicuritaria della violenza, con una richiesta di maggiori pene e controllo da parte dello Stato. Questo aspetto ha da subito aperto una contraddizione forte nel femminismo stesso e a maggior ragione all'interno delle prospettive criminologiche femministe (Pitch, 1998; Walklate, 2007).

Sul finire del decennio e dagli inizi degli anni Ottanta nuove prospettive si affacciano per contestare le derive essenzialiste del femminismo radicale: tra queste, quelle dei femminismi black e intersezionali (Crenshaw, 1991). Oggetto delle ricerche di Crenshaw sono l'intersezionalità strutturale, che descrive l'interazione strutturale degli effetti del patriarcato, del razzismo e delle diseguaglianze economiche sulle vite delle donne di colore, in particolare per quanto riguarda la violenza di genere, e quella politica, che segnala come la separazione della politica antirazzista, abitata solo da uomini di colore, da quella femminista, animata esclusivamente da donne bianche, abbiano contribuito paradossalmente alla marginalizzazione della questione della violenza contro le donne di colore.

Un ulteriore sviluppo della dimensione strutturale della violenza di genere in termini non essenzialisti viene dalla prospettiva transfemminista (Oparah, 2010) sui processi di stigmatizzazione, criminalizzazione e discriminazione delle donne trans di colore in quello che viene definito il continuum di violenza di genere e razzismo che attraversa le vite delle persone transgender, segnate dall'oppressione sin dalla giovane età, e caratterizzate dalla violenza simbolica e materiale e dal controllo razzializzato, producendo quello che Oparah chiama "intrappolamento del genere" (*gender entrapment*). Entrambe le prospettive dunque situano la violenza di genere nella sua dimensione strutturale, individuando le cause del continuum di violenza contro le soggettività "devianti" rispetto alla norma eterosessuale e bianca e del suo occultamento nei sistemi di potere/oppressione (etero)patriarcale, capitalista e razzista.

5.5
Un cenno alla maschilità: è possibile un cambiamento?

Come abbiamo visto finora, le teorizzazioni individualizzanti e quelle femministe hanno un grande assente: gli autori della violenza. Se

le prime esplicitamente ne hanno neutralizzato il genere, le seconde, per la necessità storica di far "uscire dal silenzio" la violenza maschile contro le donne, hanno concentrato l'analisi sulle forme di oppressione e vittimizzazione delle donne e sulle pratiche politiche necessarie a supportare le *sopravvissute*. Il genere degli autori di violenza viene nominato solo per definirne il potere patriarcale le cui asimmetrie ricadono all'interno delle relazioni intime e strutturali sotto forma di un continuum di controllo coercitivo, violenza, limitazione delle libertà e dell'autodeterminazione delle donne. Eppure, la questione della violenza dal punto di vista maschile è stata affrontata proprio a partire dalle analisi femministe della seconda ondata, sin dagli anni Settanta, dai primi gruppi di uomini pro-femministi che negli Stati Uniti hanno iniziato ad interrogarsi sul rapporto tra maschilità, patriarcato e violenza, mobilitandosi per sostenere le lotte delle femministe: è da qui che nascono gli studi sulla maschilità e i primi programmi di intervento rivolti agli autori di violenza (Oddone, 2020).

Le critiche alla maschilità si fondano su un doppio livello di analisi: da un lato, la concettualizzazione della maschilità (e del genere) come risultato della socializzazione attraverso processi di apprendimento (e quindi non come una caratteristica individuale e naturalizzata); dall'altro, come pratica sociale e progetto di adesione a modelli di genere stabiliti in specifici contesti sociali. Connell si riferisce alle maschilità (al plurale) come espressioni molteplici del maschile ma gerarchizzate in base agli assi intersezionali di potere (razza, classe ecc.), da cui emerge la "maschilità egemonica" come «un insieme di pratiche che permettono il perpetuarsi del dominio maschile sulle donne», che «si distingue da altre maschilità, in particolare quelle subordinate» (Connell, Messerschmidt, 2005, p. 846). Dunque, "fare la maschilità" non ha solo la funzione performativa dell'"azione situata", orientata a rispondere alle aspettative di genere di un dato contesto (West, Zimmerman, 1987), ma soprattutto quella di mantenere la posizione dominante stabilita dal patriarcato, i cui vantaggi sono condivisi da quasi tutti gli uomini (eterosessuali). È attraverso la violenza, nei confronti di altri uomini inferiorizzati e/o femminilizzati (Rinaldi, 2018), e ovviamente verso le donne, che tale privilegio viene ristabilito continuamente. In altri termini, la violenza di genere è essa stessa un modo di *fare* la maschilità nel contesto strutturale del patriarcato. La violenza dunque è sempre una scelta, agita per riconfermare il proprio dominio, potere e riconoscimento nel contesto del patriarcato.

L'analisi della socializzazione della violenza maschile porta dunque alle conseguenze opposte degli approcci psicopatologici o biologizzanti: la violenza è un comportamento appreso che si può disapprendere, una scelta che riconduce al soggetto la responsabilità delle proprie azioni, ma anche la possibilità di cambiamento (Demurtas, Peroni, 2020). Da questi presupposti sono nati negli anni Settanta i primi programmi rivolti agli autori di violenza nei contesti femministi anglosassoni e diffusi anche nel contesto europeo negli ultimi trent'anni, compresa l'Italia (Demurtas, Peroni, 2020; Oddone, 2020; Bozzoli, Merelli, Ruggerini, 2017). A differenza degli approcci individualizzanti psicoterapeutici, obiettivo dei programmi pro-femministi è garantire la sicurezza delle (ex) partner degli autori che frequentano i programmi attraverso la loro responsabilizzazione e il cambiamento di comportamenti, credenze e stereotipi fondati sul sessismo e sul privilegio maschile. Il dibattito e le ricerche su questo tipo di interventi si sono moltiplicati negli ultimi anni anche in termini critici (Bozzoli, Merelli, Ruggerini, 2017), e non è qui la sede per renderne conto. Ciò che si può dire in conclusione è che, senza intervenire sulla dimensione strutturale di riproduzione dell'(etero)patriarcato, sui privilegi e vantaggi che garantisce ancora agli uomini nei confronti delle donne e delle soggettività non conformi alla norma eterosessuale, bianca, abile ecc., la violenza non potrà che restare un'emergenza permanente tra le altre, ed essere affrontata in termini di riduzione del danno invece che di prevenzione.

Bibliografia

ANDERSON K. L. (2005), *Theorizing Gender in Intimate Partner Violence Research*, in "Sex Roles", 52, 11, pp. 853-65.

ID. (2009), *Gendering Coercive Control*, in "Violence against Women", 15, 12, 1444-57.

BALSAMO F. (2004), *Introduzione*, in F. Balsamo *et al.* (a cura di), *Violenza contro le donne: percezioni, esperienze e confini. Rapporto sull'area URBAN di Torino*, Il Segnalibro, Torino (http://www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/04-introduzione.pdf).

BOZZOLI A., MERELLI M., RUGGERINI M. G. (a cura di) (2017), *Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento*, Ediesse, Roma (3ª ed.).

CONNELL R. W., MESSERSCHMIDT J. W. (2005), *Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept*, in "Gender & Society", 19, 6, pp. 829-59.

CREAZZO G. (2008), *La costruzione sociale della violenza contro le donne in Italia*, in "Studi sulla questione criminale", 3, 2, pp. 15-42.

CRENSHAW K. (1991), *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color*, in "Stanford Law Review", 43, 6, pp. 1241-99.

DAVIES P. (2017), *Feminist Voices, Gender and Victimisation*, in S. Walklate (ed.), *Handbook on Victims and Victimology*, Routledge, London (2nd ed.), pp. 107-23.

DEKESEREDY W. S. (2020), *Enhancing Feminist Understandings of Violence against Women: Looking to the Future*, in S. Walklate *et al.* (eds.), *The Emerald Handbook of Feminism, Criminology and Social Change*, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 337-55.

DEMURTAS P., PERONI C. (2020), *I programmi rivolti agli uomini maltrattanti alla luce degli standard europei*, in P. Demurtas, M. Misiti (a cura di), *Violenza contro le donne in Italia. Ricerche, orientamenti e buone pratiche*, Guerini Scientifica, Milano, pp. 139-57.

ID. (2021), *Emergenza nell'emergenza o problema strutturale? La violenza di genere ai tempi del Covid-19*, in "About gender. Rivista internazionale di studi di genere", 10, 19, pp. 295-323.

DOBASH R. P. *et al.* (1992), *The Myth of Sexual Symmetry in Marital Violence*, in "Social Problems", 39, pp. 71-91.

GIOMI E., MAGARAGGIA S. (2017), *Relazioni brutali. Genere e violenza nella cultura mediale*, Il Mulino, Bologna.

HEARN J. (2012), *The Sociological Significance of Domestic Violence: Tensions, Paradoxes and Implications*, in "Current Sociology", 61, 2, pp. 152-70.

ISTAT (2020), *Il numero di pubblica utilità 1522 durante la pandemia (periodo marzo-giugno 2020)*, https://www.istat.it/it/archivio/246557.

JOHNSON M. P. (1995), *Patriarchal Terrorism and Common Couple Violence: Two Forms of Violence against Women*, in "Journal of Marriage and Family", 57, 2, pp. 283-94.

KELLY L. (1987), *The Continuum of Sexual Violence*, in M. Maynard, J. Hanmer (eds.), *Women, Violence and Social Control*, Palgrave Macmillan, London, pp. 46-60.

ODDONE C. (2020), *Uomini normali. Maschilità e violenza nell'intimità*, Rosenberg & Sellier, Torino.

OPARAH J. C. (2010), *Feminism and the (Trans) Gender Entrapment of Gender Nonconforming Prisoners*, in "UCLA Women's Law Journal", 18, pp. 239-71.

PERONI C. (2012), *Violenza di genere e prostituzione nel discorso pubblico. Norme, controllo, sessualità*, in A. Simone (a cura di), *Sessismo democratico*, Mimesis, Milano, pp. 111-29.

ID. (2018), *Il #MeToo di Hollywood e il #WeTogether di Non Una Di Meno. Dalla denuncia alla pratica collettiva contro le molestie sessuali nel/del la-*